

MPSC Combine – भारतीय राज्यव्यवस्था

भाग 1 : भारतीय संविधानाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

1) रेग्युलेटिंग ॲक्ट, 1773 ★

- ब्रिटिश संसदेचे ईस्ट इंडिया कंपनीवर नियंत्रण सुरु
- बंगालचा गव्हर्नर → बंगालचा गव्हर्नर जनरल
- पहिले गव्हर्नर जनरल : वॉरेन हेस्टिंग्स
- कलकत्ता येथे सर्वोच्च न्यायालय (1774)

2) पिट्स इंडिया ॲक्ट, 1784 ★

- दुहेरी नियंत्रण व्यवस्था
- राजकीय कारभार – बोर्ड ऑफ कंट्रोल
- व्यापारी कारभार – कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स

3) चार्टर ॲक्ट, 1813

- कंपनीची भारतातील व्यापार मस्तेदारी समाप्त
- चहा व चीनबरोबरचा व्यापार अपवाद
- शिक्षणासाठी दरवर्षी 1 लाख रुपये

4) चार्टर ॲक्ट, 1833 ★

- बंगालचा गव्हर्नर जनरल → भारताचा गव्हर्नर जनरल
- पहिले गव्हर्नर जनरल : लॉर्ड विल्यम बेंटिंक
- कंपनीचे व्यापारी कार्य पूर्णतः समाप्त
- केंद्रीय कायदेमंडळाची सुरुवात

5) चार्टर ॲक्ट, 1853

- कार्यकारी व कायदेविषयक कार्याची विभागणी
- नागरी सेवेसाठी खुल्या स्पर्धेचा पाया

6) भारत शासन कायदा, 1858 ★

- कंपनीची सत्ता समाप्त ; सत्ता ब्रिटिश राजसत्तेकडे
- भारत सचिव व इंडिया कौन्सिलची निर्मिती
- गव्हर्नर जनरलला 'व्हाइसरॉय' पदनाम
- पहिला व्हाइसरॉय : लॉर्ड कॅनिंग

झटपट क्रम : 1773 → 1784 → 1813 → 1833 → 1853 → 1858

PYQ

★ भारताचा पहिला गव्हर्नर जनरल – लॉर्ड विल्यम बेंटिंक

★ भारताचा पहिला व्हाइसरॉय – लॉर्ड कॅनिंग

MPSC Combine – भारतीय राज्यव्यवस्था

भाग 2 : घटनात्मक विकास (1861-1935)

1) भारतीय परिषद कायदा, 1861

- कायदेनिर्मितीत भारतीयांना प्रतिनिधित्व
- व्हाईसरॉयच्या कार्यकारी परिषदेत विभाग पद्धती
- मुंबई व मद्रासला कायदेनिर्मितीचे अधिकार परत
- व्हाईसरॉयला अध्यादेश काढण्याचा अधिकार

2) भारतीय परिषद कायदा, 1892

- कायदेमंडळातील सदस्यसंख्या वाढली
- अप्रत्यक्ष निवडणुकीची सुरुवात
- अर्थसंकल्पावर चर्चा व प्रश्न विचारण्याचा अधिकार

3) मॉर्ले-मिंटो सुधारणा, 1909 ★

- केंद्रीय कायदेमंडळात निवडणुकीचा स्वीकार
- मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ
- व्हाईसरॉयच्या कार्यकारी परिषदेत पहिला भारतीय – सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा
- जातीय मतदारसंघाचा प्रारंभ

4) मॉटेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणा, 1919 ★

- प्रांतात द्विदल शासनपद्धती (Dyarchy)
- विषयांचे 'राखीब' व 'सोपीब' असे विभाजन
- केंद्रात द्विगृही कायदेमंडळ
- प्रत्यक्ष निवडणुकीची सुरुवात
- केंद्रीय व प्रांतिक विषयांची विभागणी
- लोकसेवा आयोगाची तरतूद

5) भारत शासन कायदा, 1935 ★★ ★

- अखिल भारतीय संघराज्याची तरतूद
- प्रांतिक स्वायत्तता; प्रांतातील द्विदल शासन समाप्त
- केंद्रात द्विदल शासनाची तरतूद
- तीन विषयसूची – संघ, प्रांत व समवर्ती
- संघीय न्यायालयाची स्थापना (1937)
- रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची स्थापना (1935)
- भारताच्या संविधानाचा प्रमुख स्रोत

झटपट क्रम : 1861 → 1892 → 1909 → 1919 → 1935

PYQ लक्षात ठेवा :

1909 – स्वतंत्र मतदारसंघ
1919 – प्रांतात द्विदल शासन
1935 – प्रांतिक स्वायत्तता

MPSC Combine – भारतीय राज्यव्यवस्था

भाग 3 : संविधान सभा व संविधान निर्मिती

1) संविधान सभेची स्थापना

- कल्पना प्रथम मांडली – एन. एन. रॉय (1934)
- भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची अधिकृत मागणी – 1935
- स्थापना – कॅबिनेट मिशन योजना, 1946
- निवडणुक – अप्रत्यक्ष पद्धतीने
- मूळ सदस्यसंख्या – 389

ब्रिटिश भारत – 296 | संस्थाने – 93

- फाळणीनंतर सदस्यसंख्या – 299

2) पहिली बैठक व पदाधिकारी ★

- पहिली बैठक – 9 डिसेंबर 1946
- तात्पुरते अध्यक्ष – डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा
- कायम अध्यक्ष – डॉ. राजेंद्र प्रसाद
- उपाध्यक्ष – एच. सी. मुखर्जी
- घटनात्मक सल्लागार – बी. एन. राव
- उद्देश ठराव मांडला – पं. जवाहरलाल नेहरू
- उद्देश ठराव स्वीकारला – 22 जानेवारी 1947

3) प्रमुख समित्या ★★

- मसुदा समिती – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
- संघराज्य अधिकार समिती – पं. जवाहरलाल नेहरू
- संघराज्य संविधान समिती – पं. जवाहरलाल नेहरू
- प्रांतिक संविधान समिती –
सरदार वल्लभभाई पटेल
- मूलभूत हक्क व अल्पसंख्याक सल्लागार समिती –
सरदार पटेल
- संचालन समिती – डॉ. राजेंद्र प्रसाद

4) संविधान निर्मिती

- मसुदा समितीची स्थापना – 29 ऑगस्ट 1947
- मसुदा समितीचे सदस्य – 7
- संविधान स्वीकारले – 26 नोव्हेंबर 1949
- अंमलबजावणी – 26 जानेवारी 1950
- कालावधी – 2 वर्षे, 11 महिने, 18 दिवस
- एकूण अधिवेशने – 11
- एकूण कामकाज – 165 दिवस
- मूळ संविधान – 395 कलमे, 22 भाग, 8 अनुसूच्या

9 डिसेंबर 1946 → 29 ऑगस्ट 1947 → 26 नोव्हेंबर 1949 → 26 जानेवारी 1950

PYQ लक्षात ठेवा:

- संविधान सभेचे अध्यक्ष – डॉ. राजेंद्र प्रसाद
- मसुदा समितीचे अध्यक्ष – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
- घटनात्मक सल्लागार – बी. एन. राव

MPSC Combine – भारतीय राज्यव्यवस्था

भाग 4 : संविधानाची वैशिष्ट्ये व प्रमुख स्रोत

1) भारतीय संविधानाची वैशिष्ट्ये ★

- जगातील सर्वात विस्तृत लिखित संविधान
- संघराज्यात्मक रचना; एकात्मतेकडे झुकणारे
- संसदीय शासनपद्धती
- संसदीय सार्वभौमत्व व न्यायालयीन सर्वोच्चता यांचा समन्वय
- स्वतंत्र व एकात्मिक न्यायव्यवस्था
- मूलभूत हक्क आणि मूलभूत कर्तव्ये
- राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे
- धर्मनिरपेक्ष राज्य
- सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार
- एकेरी नागरिकत्वे
- कठोरता व लवचीकता यांचा समन्वय
- आणीबाणीच्या तरतुदी
- स्थानिक स्वराज्य संस्था

2) संविधानाचे प्रमुख स्रोत ★★

देश	घेतलेली वैशिष्ट्ये
ब्रिटन	• संसदीय शासनपद्धती • कायद्यांचे राज्य • एकेरी नागरिकत्व • मंत्रिमंडळ पद्धती
अमेरिका	• मूलभूत हक्क • स्वतंत्र न्यायव्यवस्था व न्यायालयीन पुनर्विलोकन • राष्ट्रपतीवरील महाभियोग • उपराष्ट्रपती पद
आयर्लंड	• राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे • राष्ट्रपती निवडणूक पद्धती • राज्यसभेवर सदस्यांचे नामनिर्देशन
कॅनडा	• मजबूत केंद्रासह संघराज्य • अवशिष्ट अधिकार केंद्राकडे • राज्यपालांची नियुक्ती
ऑस्ट्रेलिया	• समवर्ती सूची • व्यापार व वाणिज्य स्वातंत्र्य • संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक
जर्मनी	• आणीबाणीच्या काळात मूलभूत हक्कांचे निलंबन
रशिया (USSR)	• मूलभूत कर्तव्ये • प्रस्तावनेतील सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय
फ्रान्स	• प्रजासत्ताक • स्वातंत्र्य, समता व बंधुता
दक्षिण आफ्रिका	• संविधान दुरुस्तीची पद्धत • राज्यसभा सदस्यांची निवड
जपान	• कायद्याने स्थापित केलेली प्रक्रिया

PYQ लक्षात ठेवा:

मूलभूत हक्क – अमेरिका
मार्गदर्शक तत्वे – आयर्लंड

मूलभूत कर्तव्ये – रशिया
समवर्ती सूची – ऑस्ट्रेलिया

MPSC Combine - भारतीय राज्यव्यवस्था

भाग 5 : भारतीय संविधानाची प्रस्तावना

1) प्रस्तावनेची माहिती ★

- आधार - पं. जवाहरलाल नेहरूंचा उद्देश ठराव
- संविधान सभेने स्वीकारली - 26 नोव्हेंबर 1949
- अंमलबजावणी - 26 जानेवारी 1950
- संविधानाचे तत्त्वज्ञान व उद्दिष्टे स्पष्ट करते
- सतेचा अंतिम स्रोत - भारताची जनता

4) 42वी घटनादुरुस्ती, 1976 ★

प्रस्तावनेत तीन शब्द जोडले:

- समाजवादी
- धर्मनिरपेक्ष
- अखंडता

टीप: प्रस्तावनेत आजपर्यंत एकदाच दुरुस्ती

2) राज्याचे स्वरूप ★★

सार्वभौम - अंतर्गत व बाह्य बाबतीत स्वतंत्र

समाजवादी - सामाजिक व आर्थिक समानतेवर भर

धर्मनिरपेक्ष - सर्व धर्मांना समान वागणूक

लोकशाही - जनतेद्वारे निवडलेले शासन

गणराज्य - राष्ट्रप्रमुख वंशपरंपरागत नसतो

5) महत्वाचे न्यायनिर्णय

- बेरुबारी खटला (1960) -
प्रस्तावना संविधानाचा भाग नाही
- केशवानंद भारती खटला (1973) -
प्रस्तावना संविधानाचा भाग आहे
- प्रस्तावनेत दुरुस्ती शक्य;
मूलभूत संरचना बदलता येत नाही
- एस. आर. बोम्मई खटला (1994) -
धर्मनिरपेक्षता हे मूलभूत वैशिष्ट्य

3) प्रस्तावनेची उद्दिष्टे

न्याय - सामाजिक, आर्थिक व राजकीय

स्वातंत्र्य - विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास,
श्रद्धा व उपासना

समता - दर्जाची व संधीची

बंधुता - व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि
राष्ट्राची एकता व अखंडता

6) परीक्षेसाठी महत्वाचे

- प्रस्तावना न्यायालयात थेट
अंमलबजावणीयोग्य नाही
- संविधानातील संदिग्धता स्पष्ट
करण्यासाठी मार्गदर्शक
- प्रस्तावना संविधानाच्या अधिकारांचा
स्वतंत्र स्रोत नाही

राज्याचे स्वरूप : सार्वभौम + समाजवादी + धर्मनिरपेक्ष + लोकशाही + गणराज्य

PYQ लक्षात ठेवा:

- उद्देश ठराव - पं. जवाहरलाल नेहरू
- 42वी दुरुस्ती - 1976
- प्रस्तावना संविधानाचा भाग - केशवानंद भारती खटला

MPSC Combine – भारतीय राज्यव्यवस्था

भाग 6 : संघ आणि त्याचा भूभाग (कलम 1 ते 4)

① कलम 1 – संघाचे नाव व भूभाग ★

- India, that is Bharat – राज्यांचा संघ
- भारत हा 'राज्यांचा संघ' आहे; करारातून निर्माण झालेला संघ नाही
- कोणत्याही राज्याला संघातून बाहेर पडण्याचा अधिकार नाही
- भारताचा भूभाग :
 1. राज्यांचे प्रदेश
 2. केंद्रशासित प्रदेश
 3. भविष्यात संपादित केलेले प्रदेश

② कलम 2 – नवीन राज्याचा प्रवेश

- संसदेला नवीन राज्य संघात दाखल करण्याचा किंवा स्थापन करण्याचा अधिकार
- संसद अटी व शर्ती निश्चित करू शकते

③ कलम 3 – राज्यनिर्मिती व सीमा बदल ★★

संसद कायद्याद्वारे:

- नवीन राज्य निर्माण करू शकते
- राज्याचे क्षेत्र वाढवू किंवा कमी करू शकते
- सीमा बदलू शकते
- राज्याचे नाव बदलू शकते

प्रक्रिया:

- विधेयक फक्त राष्ट्रपतींच्या पूर्वशिफारशीने
- राष्ट्रपती संबंधित राज्य विधानमंडळाचे मत मागतात
- राज्याचे मत संसदेला बंधनकारक नाही
- साध्या बहुमताने विधेयक मंजूर

④ कलम 4

- कलम 2 व 3 अंतर्गत कायद्यात पहिल्या व चौथ्या अनुसूचीतील बदल शक्य
- असा कायदा कलम 368 अंतर्गत घटनादुरुस्ती मानला जात नाही
- मंजूरीसाठी साधे बहुमत पुरेसे

⑤ राज्य पुनर्रचनेचे महत्वाचे टप्पे

- धार आयोग – 1948
- JVP समिती – 1948
- पहिले भाषिक राज्य – आंध्र राज्य (1953)
- फजल अली आयोग – 1953
- राज्य पुनर्रचना कायदा – 1956
- महाराष्ट्र व गुजरात निर्मिती – 1 मे 1960
- तेलंगणा – 2 जून 2014

⑥ सध्याची संघरचना

- 28 राज्ये
- 8 केंद्रशासित प्रदेश

कलम 1 –
राज्यांचा संघ

कलम 2 –
प्रवेश

कलम 3 –
निर्मिती / सीमा / नाव

कलम 4 –
अनुसूचीतील बदल

PYQ

लक्षात ठेवा:

- ★ पहिले भाषिक राज्य – आंध्र राज्य
- ★ राज्याचे मत – बंधनकारक नाही
- ★ कलम 3 चे विधेयक – राष्ट्रपतींची पूर्वशिफारस

MPSC Combine – भारतीय राज्यव्यवस्था

भाग 7 : भारतीय नागरिकत्व (कलम 5 ते 11)

1) घटनात्मक तरतुदी ★

भाग II – कलम 5 ते 11

- कलम 5 – संविधान प्रारंभीचे नागरिकत्व
- कलम 6 – पाकिस्तानातून भारतात आलेल्या व्यक्ती
- कलम 7 – पाकिस्तानात स्थलांतरित झालेल्या व्यक्ती
- कलम 8 – परदेशातील भारतीय वंशाच्या व्यक्ती
- कलम 9 – स्वेच्छेने परदेशी नागरिकत्व घेतल्यास भारतीय नागरिकत्व नाही
- कलम 10 – नागरिकत्व हक्कांचे सातत्य
- कलम 11 – नागरिकत्वाबाबत कायदा करण्याचा संसदेला अधिकार

2) मुख्य वैशिष्ट्ये

- भारतात एकेरी नागरिकत्व
- नागरिकत्व हा संघसूचीतील विषय
- नागरिकत्व अधिनियम – 1955
- संविधान केवळ प्रारंभकालीन नागरिकत्व सांगते
- संपादन व समाप्तीचे नियम संसद ठरवते

3) नागरिकत्व मिळवण्याचे 5 मार्ग ★★

1. जन्माने (By Birth)
2. वंशाने (By Descent)
3. नोंदणीने (By Registration)
4. देशीकरणाने (By Naturalisation)
5. भूभागाच्या समावेशाने (By Incorporation of Territory)

4) जन्माने नागरिकत्व – महत्वाचे टप्पे

- 26 जानेवारी 1950 ते 1 जुलै 1987:
भारतात जन्म = नागरिक
- 1 जुलै 1987 ते 3 डिसेंबर 2004:
आई किंवा वडील यांपैकी एक भारतीय नागरिक
- 3 डिसेंबर 2004 नंतर:
दोन्ही पालक भारतीय नागरिक; किंवा एक भारतीय नागरिक व दुसरा अवैध स्थलांतरित नसावा

5) नागरिकत्व गमावण्याचे 3 मार्ग ★

1. त्याग (Renunciation) – स्वेच्छेने नागरिकत्व सोडणे
2. समाप्ती (Termination) – स्वेच्छेने परदेशी नागरिकत्व स्वीकारणे
3. वंचित करणे (Deprivation) – केंद्र सरकारकडून नागरिकत्व काढून घेणे

6) OCI बाबत

- OCI म्हणजे दुहेरी नागरिकत्व नाही
- मतदानाचा अधिकार नाही
- लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणूक लढवता येत नाही
- घटनात्मक पद धारण करता येत नाही

मिळवणे : जन्म + वंश + नोंदणी + देशीकरण + भूभाग

गमावणे : त्याग + समाप्ती + वंचित करणे

PYQ लक्षात ठेवा:

- नागरिकत्व – भाग II
- कायदा करण्याचा अधिकार – संसद
- नागरिकत्व अधिनियम – 1955
- भारतात – एकेरी नागरिकत्व

MPSC Combine - भारतीय राज्यव्यवस्था

भाग 8 : मूलभूत हक्कांची ओळख

1) मूलभूत हक्क - सामान्य माहिती ★

- संविधानाचा भाग III - कलम 12 ते 35
- प्रेरणा - अमेरिकेचे संविधान
- न्यायालयाद्वारे अंमलबजावणीयोग्य
- व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचे व प्रतिष्ठेचे संरक्षण
- राज्यसत्तेवर मर्यादा
- काही हक्क फक्त नागरिकांना; काही सर्व व्यक्तींना
- मूळतः 7 हक्क; आता 6 हक्क

2) कलम 12 - 'राज्य'ची व्याख्या

'राज्य'मध्ये समावेश :

- भारत सरकार व संसद
- राज्य सरकार व राज्य विधानमंडळ
- स्थानिक प्राधिकरणे
- भारताच्या भूभागातील किंवा भारत सरकारच्या नियंत्रणाखालील इतर प्राधिकरणे

3) कलम 13 - हक्कविरोधी कायदे ★

- मूलभूत हक्कांशी विसंगत कायदा विसंगतीच्या मर्यादेत शून्य
- राज्य मूलभूत हक्क कमी करणारा कायदा करू शकत नाही
- न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा आधार
- 'कायदा'मध्ये अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, अधिसूचना, प्रथा यांचा समावेश

4) सध्याचे सहा मूलभूत हक्क ★★

1. समानतेचा हक्क - कलम 14 ते 18
2. स्वातंत्र्याचा हक्क - कलम 19 ते 22
3. शोषणाविरुद्ध हक्क - कलम 23 व 24
4. धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क - कलम 25 ते 28
5. सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क - कलम 29 व 30
6. घटनात्मक उपायांचा हक्क - कलम 32

5) फक्त नागरिकांना उपलब्ध

- कलम 15 - भेदभावास मनाई
- कलम 16 - सार्वजनिक नोकरीत समान संधी
- कलम 19 - सहा स्वातंत्र्ये
- कलम 29 - भाषा, लिपी व संस्कृतीचे संरक्षण

6) सर्व व्यक्तींना उपलब्ध - उदाहरणे

- कलम 14 - कायद्यासमोर समानता
- कलम 20 - अपराधाबाबत संरक्षण
- कलम 21 - जीवन व व्यक्तिगत स्वातंत्र्य
- कलम 21A - शिक्षणाचा हक्क
- कलम 22 - अटक व स्थानबद्धतेविरुद्ध संरक्षण
- कलम 25 - विवेक व धर्मस्वातंत्र्य

मालमत्तेचा हक्क :

- 44वी घटनादुरुस्ती, 1978 ने मूलभूत हक्कातून वगळला
- आता कलम 300A अंतर्गत घटनात्मक/कायदेशीर हक्क

भाग III = कलम 12 ते 35 | एकूण मूलभूत हक्क = 6

PYQ लक्षात ठेवा :

1. संविधानाचे हृदय व आत्मा - कलम 32
2. मालमत्तेचा हक्क - कलम 300A
3. न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा आधार - कलम 13

MPSC Combine - भारतीय राज्यव्यवस्था

भाग 9 : समानतेचा हक्क (कलम 14 ते 18)

1) कलम 14 - कायदद्यासमोर समानता ★ - कायदद्यासमोर समानता - ब्रिटनकडून - कायदद्यांचे समान संरक्षण - अमेरिकेकडून - सर्व व्यक्तींना उपलब्ध - वाजवी वर्गीकरण मान्य; वर्गविधानास मनाई - मनमानी राज्यकारवाईस प्रतिबंध	2) कलम 15 - भेदभावास मनाई - फक्त नागरिकांसाठी - धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या आधारांवर भेदभावास मनाई - दुकाने, सार्वजनिक उपहारगृहे, हॉटेल्स व सार्वजनिक ठिकाणांमध्ये समान प्रवेश विशेष तरतुदी शक्य: - महिला व बालके - सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग - अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती - आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS)
3) कलम 16 - सार्वजनिक नोकरीत समान संधी ★ - फक्त नागरिकांसाठी - राज्याच्या अधीन नोकरी व नियुक्तीत समान संधी - धर्म, वंश, जात, लिंग, वंशपरंपरा, जन्मस्थान किंवा निवास या आधारांवर भेदभावास मनाई - मागास वर्ग, SC/ST आणि EWS साठी आरक्षणाची तरतूद - काही पदांसाठी निवासाची अट ठरवण्याचा अधिकार संसदेला	4) कलम 17 - अस्पृश्यता निर्मूलन ★★ - अस्पृश्यता पूर्णतः नष्ट - तिचे कोणत्याही स्वरूपातील पालन दंडनीय - सर्व व्यक्तींना संरक्षण - नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम, 1955 - हा हक्क खाजगी व्यक्तींविरुद्धही लागू
5) कलम 18 - पदव्यांचे उच्चाटन - राज्य लष्करी व शैक्षणिक सन्मान वगळता पदवी देणार नाही - भारतीय नागरिक परदेशी राज्याकडून पदवी स्वीकारणार नाही - भारतरत्न व पद्म पुरस्कार 'पदव्या' नाहीत - पुरस्कार नावापुढे किंवा नावामागे लावता येत नाहीत	6) महत्वाचा फरक - कलम 14 - सर्व व्यक्ती - कलम 15 व 16 - फक्त नागरिक - कलम 17 - व्यक्ती व खाजगी संस्था दोन्हीवर बंधन - कलम 18 - पदव्यांना मनाई

14 समानता | 15 भेदभावास मनाई | 16 नोकरीत संधी |
17 अस्पृश्यता नष्ट | 18 पदव्या नष्ट

PYQ लक्षात ठेवा:

- अस्पृश्यता निर्मूलन - कलम 17
- पदव्यांचे उच्चाटन - कलम 18
- सार्वजनिक नोकरीतील समान संधी - कलम 16
- वाजवी वर्गीकरण - कलम 14

MPSC Combine - भारतीय राज्यव्यवस्था

भाग 10 : स्वातंत्र्याचा हक्क - कलम 19

1) कलम 19 - सामान्य माहिती ★

- फक्त भारतीय नागरिकांना उपलब्ध
- सहा स्वातंत्र्यांची हमी
- स्वातंत्र्ये निरंकुश नाहीत
- राज्य सार्वजनिक हितासाठी वाजवी निर्बंध लावू शकते
- न्यायालय निर्बंधांची वाजवीपणा तपासू शकते

3) अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर निर्बंध

- भारताचे सार्वभौमत्व व अखंडता
- राज्याची सुरक्षा
- परकीय राज्यांशी मैत्रीपूर्ण संबंध
- सार्वजनिक सुव्यवस्था
- सभ्यता किंवा नैतिकता
- न्यायालयाचा अवमान
- बदनामी
- गुन्ह्यास चिथावणी

2) सहा स्वातंत्र्ये ★★

कलम 19(1)(a)

- भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य

कलम 19(1)(b)

- शांततेने व विनाशस्त्र एकत्र जमण्याचे स्वातंत्र्य

कलम 19(1)(c)

- संघटना, संघ किंवा सहकारी संस्था स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य

कलम 19(1)(d)

- भारताच्या भूभागात मुक्त संचाराचे स्वातंत्र्य

कलम 19(1)(e)

- भारताच्या कोणत्याही भागात राहण्याचे व स्थायिक होण्याचे स्वातंत्र्य

कलम 19(1)(g)

- कोणताही व्यवसाय, पेशा, व्यापार किंवा उद्योग करण्याचे स्वातंत्र्य

4) इतर स्वातंत्र्यांवरील निर्बंध

सभा	- सार्वभौमत्व व अखंडता; सार्वजनिक सुव्यवस्था
संघटना	- सार्वभौमत्व व अखंडता; सार्वजनिक सुव्यवस्था; नैतिकता
संचार व निवास	- सामान्य जनतेचे हित; अनुसूचित जमातींच्या हितांचे संरक्षण
व्यवसाय	- सामान्य जनतेचे हित; व्यावसायिक/तांत्रिक पात्रता; राज्याची मक्तेदारी

5) महत्वाच्या घटनादुरुस्त्या

- 44वी दुरुस्ती, 1978:
मालमत्ता मिळवणे, धारण करणे व विकणे हे स्वातंत्र्य कलम 19 मधून वगळले
- 97वी दुरुस्ती, 2011:
सहकारी संस्था स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य कलम 19(1)(c) मध्ये जोडले

6) परीक्षेसाठी महत्वाचे

- वृत्तपत्र स्वातंत्र्य कलम 19(1)(a) मध्ये अंतर्भूत
- माहिती जाणून घेण्याचा हक्क अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग
- संप करण्याचा हक्क मुलभूत हक्क नाही
- इंटरनेटद्वारे अभिव्यक्तीला कलम 19(1)(a) चे संरक्षण

a - अभिव्यक्ती | b - सभा | c - संघटना |
d - संचार | e - निवास | g - व्यवसाय

PYQ लक्षात ठेवा:

- कलम 19 - फक्त नागरिक
- संपाचा हक्क - मुलभूत हक्क नाही
- वृत्तपत्र स्वातंत्र्य - कलम 19(1)(a)
- सहकारी संस्था - 97वी दुरुस्ती